

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6344/2531

นาง บุญ สม พุก เมือง
นาย ตระกูล มีศรีพ่อง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 70, มาตรา 358

นายอำเภอขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาบริเวณที่เกิดเหตุ
จำเลยที่ 2 ได้ฟันตัดไม้ของโจทก์ในบริเวณนั้นโดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นของโจทก์ทั้ง
จำเลยที่ 2 เคยตัดฟันต้นไม้ของโจทก์มาก่อนจนถูกฟ้องมาแล้วครั้งหนึ่ง แสดงว่า
จำเลยที่ 2 มีเจตนาทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหาย การที่นายอำเภอขอความร่วมมือ
ดังกล่าวเป็นแต่เพียงคำแนะนำจำเลยที่ 2 จะกระทำหรือไม่กระทำตามก็ได้มิได้มี
ลักษณะเป็นคำสั่งตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70อันจะทำให้
จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับโทษ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335,
358, 83, 84, 91 จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 84 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 335, 83, 91 ฐานทำให้เสีย
ทรัพย์สินจำคุกคนละ 1 ปี ฐานลักทรัพย์จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 และ

ที่ 4 คนละ 2 ปี โจทก์และจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองต่อมาขอถอนฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับข้อหาฐานทำให้เสียหายนั้นโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 1 กับพวกเดินมาหยุดที่หน้าบ้านโจทก์จำเลยที่ 1 ชีบอกจำเลยที่ 2 ให้ตัดต้นไม้ของโจทก์ พอจำเลยที่ 1 สั่งแล้ว จำเลยที่ 1 ก็กลับไป แต่นางสาวเบญจมาศ พุกเมืองซึ่งเป็นบุตรโจทก์เบิกความว่าจำเลยที่ 1 กลับไปหลังจากจำเลยที่ 2 ทำการตัดฟันต้นไม้และโจทก์ลงไปทักท้วงจนถูกจำเลยที่ 2 ชูเชิญแล้วข้อแตกต่างนี้จึงเป็นพิรุณประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทวี นกน้อย นายอำเภอปากท่อ ได้แบ่งกลุ่มประชาชนที่จะร่วมพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม และกำหนดหน้าที่ของแต่ละกลุ่มไว้แล้วว่าจะให้กลุ่มใดไปพัฒนาบริเวณใด จึงไม่น่าเชื่อว่า จำเลยที่ 1 จะไปเป็นผู้นำชี้ให้จำเลยที่ 2 ตัดฟันต้นไม้ของโจทก์อีก ส่วนกรณีของจำเลยที่ 2 นั้นนอกจากตัวโจทก์และนางสาวเบญจมาศจะเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 2 ได้ตัดต้นไม้งดกล่าว โดยจำเลยที่ 2 ทราบอยู่แล้วว่าเป็นต้นไม้ของโจทก์ ทั้งจำเลยที่ 2 เคยตัดฟันไม้ของโจทก์มาก่อนจนถูกฟ้องมาแล้วครั้งหนึ่ง ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2439/2527 ของศาลแขวงราชบุรี ซึ่งคดีดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ไปเพราะจำเลยที่ 2 ยินยอมชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 500 บาท ตามพฤติการณ์จึงแสดงว่าจำเลยที่ 2 เจตนาทำให้ต้นไม้ของโจทก์เสียหาย ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าทำตามคำสั่งของนายทวินายอำเภอปากท่อและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 นั้น เห็นว่า การที่นายอำเภอขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาบริเวณที่เกิดเหตุ เป็นแต่เพียงคำแนะนำจำเลยที่ 2 จะกระทำหรือไม่กระทำตามก็ได้ มิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 เมื่อจำเลยที่ 2 เจตนาทำให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหาย การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานทำให้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

358ที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ในข้อหานี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จำคุก 1 ปี และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอกาลลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>